



**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LOS SEÑORES JOSEFINA ARACELLY PACHECO LÓPEZ Y JORGE CARLOS CAMPOS BAEZA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR"; Y POR LA OTRA PARTE, LA "SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE YUCATÁN", A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA ARRENDATARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MAESTRA EN INGENIERÍA AMBIENTAL SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, Y CONJUNTAMENTE CON "EL ARRENDADOR" COMO "LAS PARTES CONTRATANTES", MISMO CONTRATO QUE SE SUJETAN A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSIGUIENTES CLÁUSULAS:**

## **DECLARACIONES**

**PRIMERA.-** Los señores JORGE CARLOS CAMPOS BAEZA y JOSEFINA ARACELLY PACHECO LÓPEZ, declaran:

**A).-** El primero con el carácter de usufructuario vitalicio y la segunda con el carácter de nuda propietaria, ambos del inmueble que se describe a continuación y al que en el curso de este contrato se le denominará **"EL INMUEBLE"**:

*"Solar con casa de bloques y techos de concreto, de un piso, ubicado en esta ciudad, municipio y ex departamento de Mérida, en la manzana trece de la sección catastral uno, número CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO de la calle SESENTA Y CUATRO, con la extensión de veintiún metros de frente por sesenta metros de fondo, superficie de un mil doscientos sesenta metros cuadrados y los linderos siguientes: según el título: al Norte, predio de Pedro Fraine; al Sur, predio de Erlinda Rosado viuda de Escalante; al Oriente, la calle sesenta y cuatro y al Poniente, predios de Desinga Camelo, Demetria Arana y Waldemaro B. Ancona."*

Que el señor Jorge Carlos Campos Baeza, adquirió el usufructo vitalicio del predio en escritura pública número doscientos ochenta y seis de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis otorgada ante la fe del Abogado Mario Javier Canto Gómez, Titular de la Notaría Pública Número ochenta y cuatro del Estado; que la señora Josefina Aracelly Pacheco López de Campos adquirió la nuda propiedad del predio en escritura pública número noventa y cinco de fecha trece de julio de dos mil cinco otorgada ante la fe del Abogado Mario Javier Canto Gómez, Titular de la Notaría Pública Número ochenta y cuatro del Estado, la primera quedó inscrita bajo el número 705,715 (setecientos cinco mil setecientos quince), y la segunda quedó inscrita bajo el número 488,035 (cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta y cinco), ambas a folio electrónico 568,435 (quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco) del Registro Público de la Propiedad del Estado.

**SEGUNDA.-** LA "SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN", por conducto de su titular, declara:



**A).-** Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada del estado de Yucatán, reestructurada mediante decreto número 5/2018 por el que se modifica el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, en materia de reestructuración de la Administración Pública estatal, publicado el 23 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán y que de conformidad al artículo 45 del Código de la Administración Pública de Yucatán

**B).-** Su titular cuenta con las facultades necesarias para obligarla en los términos de este contrato, mediante el documento por el cual fue nombrada como Secretaria de Desarrollo Sustentable, firmado por el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con fecha 1 de enero de 2019, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido limitadas o revocadas en forma alguna.

Expuestas las declaraciones anteriores, proceden las partes a formalizar el presente contrato conforme a las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- "EL ARRENDADOR"** concede a **"LA ARRENDATARIA"** a título de arrendamiento, el uso y goce de **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro predio marcado con el número CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO de la calle SESENTA Y CUATRO de la colonia Centro de esta Ciudad, objeto de este contrato mismo que ha sido descrito y deslindado en el párrafo segundo del inciso A) de la declaración primera de este contrato, el cual se encuentra en buen estado de conservación.

**SEGUNDA.- "EL ARRENDADOR"**, bajo formal protesta de decir verdad, manifiesta que no existe limitación y/o restricción a su derecho de propiedad, por lo que garantiza a **"LA ARRENDATARIA"**, la ocupación en concepto de arrendamiento con respecto de **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **"EL INMUEBLE"** objeto de este contrato y asimismo, que a la presente fecha no existe gravamen alguno por virtud del cual se pudiera perturbar el uso de los cajones de estacionamiento arrendados.

**TERCERA.- "LA ARRENDATARIA"** hace constar: que acepta el arrendamiento otorgado a su favor en los términos de las cláusulas anteriores y de las siguientes y declara que con esta fecha recibe de **"LA ARRENDADORA"**, a su entera satisfacción, la posesión material de **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **"EL INMUEBLE"** objeto de este contrato.

**CUARTA.- "LAS PARTES CONTRATANTES"** convienen: que el presente contrato de arrendamiento se celebre por el plazo de **DOCE MESES**, mismo plazo que comenzará a correr y contarse a partir del día CUATRO de ENERO de DOS MIL VEINTIUNO, a cuya fecha se retrotraen los efectos del presente contrato, por lo que vencerá el día TREINTA Y UNO de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO.



**QUINTA.- “LA ARRENDATARIA”** pagará en concepto de renta mensual a **“EL ARRENDADOR”** o a quien sus derechos represente, en su caso, por los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”** arrendado, la cantidad de **\$26,352.78 M.N (VEINTISEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)**, de la siguiente forma:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| SUBTOTAL       | \$24.861.11         |
| IVA            | \$3.977.78          |
| RETENCIÓN ISR  | \$28.838.89         |
| TOTAL          | \$2.486.11          |
| <b>MENSUAL</b> | <b>\$26.352.78</b>  |
| <b>ANUAL</b>   | <b>\$346.066.68</b> |

**SEXTA.-** El pago de la renta deberá efectuarse por mensualidades anticipadas dentro de los tres primeros días de cada mes de contrato que corresponda previa entrega del recibo correspondiente, puntualmente y sin necesidad de gestión o requerimiento alguno.

**“LAS PARTES CONTRATANTES”** declaran: que si una vez vencido el presente contrato, no llegan a ningún acuerdo sobre la renovación del mismo, **“LA ARRENDATARIA”** deberá entregar a **“EL ARRENDADOR”** o a quien sus derechos represente, en su caso, los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”** objeto de este contrato, en el mismo buen estado de conservación que lo ha recibido, con el deterioro normal al uso convenido y al tiempo transcurrido, obligándose **“LA ARRENDATARIA”** a cubrir las rentas hasta el día en que se verifique la desocupación y entrega referidos.

**SÉPTIMA.-** Serán de cuenta de **“LA ARRENDATARIA”** las reparaciones que por el uso normal de los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”** se generen, con el fin de conservarlo en estado de servir para el uso convenido.

**OCTAVA.- “LAS PARTES CONTRATANTES”** establecen: que **“LA ARRENDATARIA”** solo podrá destinar los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”** para **ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE YUCATÁN** y no podrá darle un uso distinto, salvo que obtenga autorización por escrito de **“EL ARRENDADOR”**.



**NOVENA.- “LA ARRENDATARIA”** se obliga y compromete a dejar en beneficio de **“EL ARRENDADOR”** y sin que éste le reembolse cantidad alguna, todas las mejoras o adiciones que hiciere a los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”** arrendado y que no pudieran serle retiradas, sin que se le cause perjuicio al mismo.

**DÉCIMA.- “LA ARRENDATARIA”** se obliga y compromete a no dar a los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”** algún uso distinto al establecido en el presente contrato; a cumplir las disposiciones municipales, en materia sanitaria, las cuáles serán de su exclusivo cargo por todo el tiempo que esté vigente el presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- “EL ARRENDADOR”** podrá rescindir y dar por terminado anticipadamente este contrato solo por la causa siguiente que surja por actos u omisiones de cualquier especie por parte de **“LA ARRENDATARIA”**: La falta de pago consecutivo de tres meses de renta.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** Los avisos y comunicaciones que en relación con el presente contrato deban darse las partes, se efectuarán por escrito y se enviarán con acuse de recibo o se entregarán por cualquier otro medio que asegure en forma fehaciente que el destinatario recibió el aviso o comunicación en su respectivo domicilio, el cual hasta en tanto no se reciba comunicación en contrario se entiende que es el siguiente:

**“EL ARRENDADOR”**: predio marcado con el número trescientos veintitrés de la calle uno “C” por cuarenta y dos del fraccionamiento Campestre de esta Ciudad.

**“LA ARRENDATARIA”**: predio marcado con el número cuatrocientos treinta y ocho de la calle sesenta y cuatro de esta Ciudad.

**DÉCIMA TERCERA.-** Todos los derechos, gastos y honorarios que se causen con motivo de este contrato son y serán de cuenta exclusiva de **“LA ARRENDATARIA”**.

**DÉCIMA CUARTA.- “LAS PARTES CONTRATANTES”**, de común acuerdo, rescinden y dan por totalmente terminado cualquier convenio o contrato que hubieren celebrado con anterioridad respecto de los **TREINTA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**, ubicados dentro de **“EL INMUEBLE”**, y al efecto renuncian a las acciones mutuas que como consecuencia de dichos convenios o contratos pudieren tener, en los términos del artículo quinientos treinta y dos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

A mayor abundamiento pero exclusivamente por tal motivo, **“LAS PARTES CONTRATANTES”** se otorgan mutuamente el más amplio finiquito a que en derecho hubiere lugar, mejor en cuanto con más amplitud se interprete.



**DÉCIMA QUINTA.-** Este contrato se lleva a cabo y lo suscriben las partes interesadas, basadas en la libertad de contratación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la del Estado de Yucatán.

**DÉCIMA SEXTA.-** Para todo lo relativo al cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, "**LAS PARTES CONTRATANTES**", se someten de modo expreso a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de esta ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando al fuero de sus domicilios y vecindades presentes y futuras.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** Las partes hacen constar: que por lo que a cada uno de ellos concierne, aceptan las obligaciones que contraen en el presente contrato y también declaran que están debidamente enteradas de cada una de las cláusulas contenidas en el mismo y que conocen todos y cada uno de los artículos y leyes mencionados en este contrato.

## GENERALES

Las partes manifestaron tener las generales siguientes:

**I.-** La señora **JOSEFINA ARACELLY PACHECO LÓPEZ**, quien manifestó haber nacido en Mérida, Estado de Yucatán, el veintitrés de enero de mil novecientos treinta y ocho, ser casada bajo régimen de separación de bienes, administradora de bienes raíces y con domicilio en el predio marcado con el número trescientos veintitrés de la calle uno "C" por cuarenta y dos del fraccionamiento Campestre de esta Ciudad.

**II.-** El señor **JORGE CARLOS CAMPOS BAEZA**, quien manifestó haber nacido en Motul, Estado de Yucatán el dieciocho de junio de mil novecientos treinta y seis, ser casado bajo el régimen de separación de bienes, y con domicilio en el predio marcado con el número trescientos veintitrés de la calle uno "C" por cuarenta y dos del fraccionamiento Campestre de esta ciudad.

**III.-** La Maestra en Ingeniería Ambiental **SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ**, quien manifestó haber nacido en la Ciudad de México, el cinco de abril de mil novecientos ochenta, ser casada bajo el régimen de separación de bienes, maestra en ingeniería ambiental y con domicilio en el predio marcado con el número cuatrocientos treinta y ocho de la calle sesenta y cuatro de esta Ciudad.

Y no mediando dolo, error, mala fe o vicio alguno de voluntad que invalide la celebración del presente contrato, se suscribe por duplicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo el día 22 de enero de dos mil veintiuno.



Por **"EL ARRENDADOR"**

(Rúbrica)

-----  
JORGE CARLOS CAMPOS BAEZA

(Rúbrica)

-----  
JOSEFINA ARACELLY PACHECO LÓPEZ

Por **"LA ARRENDATARIA":**  
" SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE YUCATÁN "

(Rúbrica)

-----  
M.I.A. SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ